МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.06.17 № 01/1109

танай _____-ны № _____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
О.АЛТАНГЭРЭЛ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Иргэний болон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төслүүдтэй танилцлаа.

Нэг.Хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд дараах зарчмын саналыг хүргүүлж байна:

1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах суурь зарчмын агуулгыг тодорхойлж, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц, Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр, Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай 122 дугаар, Албадан хөдөлмөрийг устгах тухай 105 дугаар, Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 182 дугаар конвенцүүд, “Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд”, “Хоригдлуудтай харьцах үндсэн зарчмууд”, “Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогц”, “Хорих ял шийтгүүлсэн насанд хүрээгүй хүнийг хамгаалахтай холбогдуулан гаргасан журам” зэрэг олон улсын гэрээ, конвенц, зөвлөмж, эрх зүйн баримт бичгүүдтэй төслийн үзэл баримтлалыг нийцүүлж, сайжруулан боловсруулах;

2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд баримтлах зарчмуудыг Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Иргэний болон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслүүдэд ялгаатай байдлаар тодорхойлсон байгааг дахин нягталж, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны онцлогоос шалтгаалсан нийтлэг болон тусгай зарчмуудыг хүний эрхийн суурь зарчмуудтай уялдуулан оновчтой тодорхойлох;

3.Хуулийн төсөл бүрээр холбогдох салбарын төлөөлөл, судлаачид, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх этгээдүүд, олон нийтийг оролцуулсан уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах, тэдгээрийн саналуудыг тусгах зэргээр Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах.

Хоёр.Хуулийн төслийг олон улсын гэрээ, конвенц, зөвлөмжид нийцүүлэн боловсруулахад анхаарах. Тухайлбал;

1.Хуулийн төсөлд өсвөр насны хоригдлыг мэргэжил эзэмших, ял эдэлж дууссаны дараа ажил эрхлэх, мэргэжлийн чиг баримжаатай болгоход чиглэсэн

сургалт явуулах, мэдлэгийг практик дадлагатай хослуулж, ажлын дадлага, ур чадвар эзэмшүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх;

2.Хорих ял эдлээд суллагдсан хүмүүсийг нийгэмд дасан зохицоход нь дэмжлэг үзүүлэх албан ёсны тогтолцоо, механизмыг олон улсын туршлагад нийцүүлэн бий болгох, ингэхдээ төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлэх;

3.Иргэний болон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төсөлд төлбөр төлөгчид төлбөрөө барагдуулж дуусах хүртэл төлбөртэй этгээдийн бүртгэлд бүртгэгдсэн этгээдийн зарим эрхийг хязгаарлахаар, мөн төлбөр төлөгч этгээд хөдөлмөрийн чадвартай бол сул ажлын байранд ажиллах санал тавихад татгалзах эрхгүй байхаар тусгасныг хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэн нягтлан үзэх нь зүйтэй байна.

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22, 23, 24 дэх илтгэлд “Хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал”, “Хорих ял эдлээд суллагдсан хүмүүсийн нийгэм, эдийн засаг, соёлын эрхийн байдал”, “Шударгаар шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт” сэдвийн хүрээнд “Хорих ял ба хорих ангийн нөхцөл”, “Хохирол нөхөн төлүүлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх” зэрэг асуудлаар хийсэн судалгаа, дүн шинжилгээ, цаашид авах арга хэмжээний санал, дүгнэлт танилцуулагдсан болно.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Д.СҮНЖИД